

JUZGADO CIVIL - S. Plaza de A. Chincha
EXPEDIENTE : 00668-2017-0-1408-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : REY JESUS GARCIA CARRIZALES
ESPECIALISTA : MATTA APARCANA CARLOS ALBERTO
DEMANDADO : ORTIZ ALMEYDA, JESUS MELCHOR
DEMANDANTE : SPV I SAC

Resolución N°20

Chincha Alta, seis de mayo de dos mil veinticinco.

Puestos los actuados en Despacho para emitir la resolución de remate judicial electrónico; y,

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, estando a la solicitud de remate mediante el aplicativo REM@JU que petitiona la entidad ejecutante y, teniendo presente el artículo 723 del Código Procesal Civil, que establece: “Transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el remate de los bienes dados en garantía”. **SEGUNDO:** El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio de Remate judicial Electrónico a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, si no existe oposición de ninguna de las partes o terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. **TERCERO:** Estando al estado del proceso – **etapa de remate** – y verificándose que se cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 de la Ley N° 30229.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de remate conforme al siguiente detalle:

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.- Inmueble ubicado en Calle Huáscar del C.P San Ignacio U.C. 11577, de distrito de Sunampe, provincia de Chincha, departamento de Ica, de un área de 484.00 M2, cuyas características obran inscritas en la partida electrónica N° **11004338** del registro de propiedad inmueble de los Registro Públicos de Chincha.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES.-

a. HIPOTECA constituida a favor del **BANCO DE CREDITO DEL PERÚ**, hasta por la suma de S/ 220,200.24, inscrito en el asiento 5-D de la partida electrónica N° 11004338.

b. HIPOTECA constituida a favor del **BANCO DE CREDITO DEL PERÚ**, hasta por la suma de S/ 148,942.50, inscrito en el asiento D00007 de la partida electrónica N° 11004338.

C. VALOR DE LA TASACIÓN.- Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores [ver fojas 343-352], de fecha nueve de setiembre de dos mil veinticuatro, un valor comercial ascendente a la suma de **S/ 302,228.85 (trescientos dos mil doscientos veintiocho con 85/100 soles).**

D. OBLAJE.- Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229; **FIJESE:** los carteles en el local del Juzgado y en el inmueble

sub Litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónico Judiciales de Ica.

b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

SEGUNDO.- En caso de declararse Desierta la convocatoria en **PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRONICO**, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE AI SEGUNDO REMATE** y seguidamente de ser necesaria **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE**.

A. EN PRIMERA CONVOCATORIA.- La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/ 201,485.90 (doscientos un mil cuatrocientos ochenta y cinco con 90/100 soles)**.

B. EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- La base de la postura será la misma de la primera convocatoria, reducida en un 15%, haciendo un monto equivalente a **S/ 171,263.02 (ciento setenta y un mil doscientos sesenta y tres con 02/100 soles)**.

C. EN TERCERA CONVOCATORIA.- La base de la postura será la misma de la segunda convocatoria, reducida en un 15%, haciendo un monto equivalente a **S/ 145,573.56 (ciento cuarenta y cinco mil quinientos setenta y tres con 56/100 soles)**.

TERCERO.- **HÁGASE SABER** que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12 de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

CUARTO.- Hágase saber al ejecutante SPV I SAC [sucesor procesal – ver resolución N° 15] del Banco de Crédito del Perú, que solo ha adquirido derechos, referente a la deuda y la garantía hipotecaria respecto del crédito N° 100315 00000004948437, que está escrito la hipoteca en el asiento N° D00007.

QUINTO.- **NOTIFIQUESE** al Banco de Crédito del Perú, respecto de la **HIPOTECA** constituida a su favor hasta por la suma de S/ 220,200.24, inscrito en el asiento 5-D de la partida electrónica N° 11004338, para su conocimiento, así como **NOTIFÍQUESE** al ejecutado y a los terceros ocupantes del inmueble con copia de la presente resolución.